

AMBITO TERRITORIALE RM 5.1 DI MONTEROTONDO, MENTANA, FONTE NUOVA
CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DEL
DISTRETTO RM 5.1

(ai sensi degli artt. 30 e 31 d.lgs. 267/2000)

L'anno 2025 addì del mese di _____ alle ore _____, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala del Comune di _____, sono presenti le Amministrazioni comunali di:

- MONTEROTONDO, rappresentata dal Sindaco Riccardo Varone
- MENTANA, rappresentata dal Sindaco Marco benedetti
- FONTE NUOVA, rappresentata dal Sindaco Umberto Falcioni

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";
- l'articolo 1, comma 456 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) che in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 31 del TUEL prevede:
 - gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili;
 - a tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio;
- l'articolo 43 della L.R. 11/2016 prevede che il distretto sociosanitario costituisce l'ambito territoriale ottimale all'interno del quale i Comuni esercitano in forma associata, utilizzando

le forme associative di cui al titolo II, capo V, del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, le funzioni e i compiti relativi alla programmazione e all'erogazione delle prestazioni inerenti i servizi e gli interventi sociali;

- la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2017, n. 660 individua, ai sensi dell'articolo 43 della L.R. 11/2016, per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali il distretto sociosanitario, composti dai Comuni indicati in epigrafe;
- l'articolo 48 della L.R. 11/2016 prevede che il piano sociale di zona, predisposto sulla base delle indicazioni del piano sociale regionale, è lo strumento di programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale da realizzare nell'ambito del distretto sociosanitario;
- i Comuni dell'ambito territoriale di gestione del Distretto sociosanitario, hanno in precedenza sottoscritto convenzioni, ai sensi dell'articolo 30 del D. lgs. n. 267/2000, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la realizzazione dei Piani Sociali di Zona di cui all'articolo 48 della L.R. 11/2016;
- la Regione Lazio, sia nelle linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio, approvate con la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 584, al fine di assicurare l'unitarietà della gestione associata ed il potenziamento dell'Ufficio di piano, sia nelle linee guida per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di piano sociale, approvate con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1062 (come rettificata dalla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2021) ha espresso la preferenza per la costituzione di soggetti aventi personalità giuridica, quali i Consorzi ai sensi dell'articolo 31 del TUEL, nel rispetto della autonomia degli enti locali nella individuazione delle forme di gestione previste dal TUEL, sono state adottate le nuove linee guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell'Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari, ai sensi dell'articolo 45 della L.R. 11/2016;
- che il Comitato Istituzionale/Assemblea dei Sindaci del Distretto sociosanitario RM 5.1 in merito alla forma associata di gestione dei servizi e degli interventi sociali definite nel Piano Sociale di Zona, adottato ai sensi dell'articolo 48 della l. r. 11/2016, ha stabilito di scegliere lo strumento del Consorzio di funzioni e servizi ai sensi dell'articolo 31 del TUEL, che assicura di mantenere in capo ai Comuni consorziati il potere di indirizzo politico e di controllo della programmazione e della gestione degli interventi e dei servizi sociali del piano di zona;
- che la suddetta forma di gestione risulta coerente con la lunga esperienza territoriale maturata nella gestione dei servizi sociali del distretto sociosanitario RM 5.1 e dei singoli Comuni che ne fanno parte;
- che i citati Enti hanno approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:
 - Deliberazione Consiliare n. ____ del _____ Comune di Monterotondo;
 - Deliberazione Consiliare n. ____ del _____ Comune di Mentana;

- Deliberazione Consiliare n. ____ del _____ Comune di Fonte Nuova;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentanti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Recepimento della premessa)

1. La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 2

(Costituzione, denominazione, sede e durata)

1. È costituito ai sensi dell'articolo 31 del TUEL, con la presente Convenzione, il Consorzio denominato "Koinos".
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti locali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e patrimoniale. La sede del Consorzio è situata in Monterotondo.
3. Il Consorzio ha la durata di 50 (cinquanta) anni. Al termine, il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dall'art.10 della presente Convenzione. È facoltà degli Enti consorziati rinnovare la durata per il tempo e le condizioni stabiliti con atto deliberativo dei rispettivi organi competenti. Il rinnovo è efficace a condizione che sia espressa da tutti gli Enti consorziati la volontà mediante atti deliberativi, adottati almeno sei mesi prima della scadenza della durata di cui innanzi.
4. Il Consorzio può essere sciolto in qualunque momento, purché vi sia il consenso di almeno i due terzi dei comuni consorziati, previa acquisizione delle delibere dei consigli comunali.
5. Ciascun comune ha facoltà di recedere dal consorzio con provvedimento da approvare e comunicare al Consorzio stesso, entro il mese di giugno di ogni anno.
6. Il recesso deve essere comunicato all'Assemblea, che ne prende atto.
7. Il recesso, che produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento di presa d'atto, adottato dall'Assemblea con le modalità prescritte dalla legge, contenente le conseguenti modifiche da apportare allo statuto e alla convenzione.
8. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni pregresse, fino all'estinguersi delle obbligazioni stesse.

Art. 3

(Finalità e Funzioni del Consorzio)

1. Il Consorzio ha come finalità l'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione e la gestione unitaria del sistema integrato di interventi e servizi sociali che i comuni consorziati devono gestire in forma associata a livello di Distretto sociosanitario. In particolare, il Consorzio, nell'ambito territoriale dei Comuni consorziati e nel rispetto delle direttive regionali e degli indirizzi dell'Assemblea consortile:

- a) programma e gestisce direttamente, ovvero mediante affidamento a terzi, i servizi e gli interventi compresi nei Piani Sociali di Zona di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 nonché i servizi e gli interventi per i quali la programmazione regionale stabilisce la gestione associata;
- b) realizza gli interventi e i servizi del sistema integrato sociale in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni sociali individuati dalla normativa nazionale e regionale;
- c) coordina le prestazioni socioassistenziali di competenza del Consorzio con quelle sociosanitarie attraverso accordi o convenzioni con l'Azienda sanitaria competente;
- d) concorre alla programmazione sociale regionale secondo le modalità previste nell'articolo 47 della l. r n.11/2016;
- e) provvede all'autorizzazione, all'accreditamento ed alla vigilanza dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, ai sensi della legislazione regionale vigente;
- f) determina la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, sulla base dei criteri individuati dalla Regione;
- g) promuove la partecipazione delle comunità locali, delle famiglie, delle persone e dei soggetti del terzo settore alla programmazione, alla realizzazione e alla valutazione del sistema integrato;
- h) coordina le politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative;
- i) trasmette alla Regione dati sui bisogni e sull'offerta di servizi e strutture socio-assistenziali, ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali.

2. Al Consorzio è altresì possibile conferire, con formale provvedimento dell'Assemblea, servizi e interventi ulteriori riconducibili al sistema integrato locale di welfare, secondo la normativa vigente, su proposte di uno o più Comuni che lo costituiscono.

3. Il Consorzio può gestire servizi e svolgere attività di consulenza, nell'ambito dei sistemi integrati locali di welfare, per Enti pubblici o privati che ne facciano richiesta, previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari.

Art. 4

(Adesione di altri enti)

1. È consentita l'adesione di altri Enti al Consorzio, qualora, dopo la sua istituzione, venga modificato l'ambito territoriale ottimale del sistema di welfare integrato, purché vengano integralmente

accettate, da parte dei nuovi componenti, tutte le disposizioni dello Statuto e della presente convenzione.

2. L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti presuppone la necessaria revisione della presente convenzione e dello statuto, da approvarsi, da ciascun soggetto associato, con le stesse forme e modalità prescritte dall'articolo 31 del TUEL.

Art. 5

(Quote di partecipazione e conferimenti in natura)

1. Le quote di partecipazione economica ed amministrativa per i servizi e gli interventi del Consorzio, da parte degli Enti Consorziati, sono disciplinate dallo Statuto, che allegato alla presente Convenzione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. I beni immobili sono valutati a mezzo di perizia di stima asseverata, da redigersi a cura di un unico professionista nominato disgiuntamente dai singoli soci aderenti. I beni mobili sono valutati al valore d'acquisto documentato, al netto di quote ammortizzate, ovvero sulla base del valore di mercato per beni analoghi al momento del conferimento.

Art. 6

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi politici e di rappresentanza del Consorzio:

- l'Assemblea consortile;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;

2. Sono organi tecnici del Consorzio:

- il Direttore;
- il Revisore dei conti.

3. Per le funzioni e i compiti degli organi di cui ai commi 1 e 2 si rimanda a quanto previsto nello Statuto.

4. Gli Organi politici del Consorzio svolgono gratuitamente le proprie funzioni consortili, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 80 del d.lgs. 267/2000.

Art. 7

(Trasmissione atti agli enti consorziati)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea consortile debbono essere trasmesse a tutti gli enti facenti parte del Consorzio, nel termine di quindici giorni dalla loro adozione.

Art.8

(Norme transitorie e finali)

1. La costituzione del Consorzio si considera perfezionata al momento della sottoscrizione della presente convenzione. Nelle more del perfezionamento del Consorzio la gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali sarà mantenuta dall'attuale Comune capofila.
2. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione che istituisce il Consorzio, il Sindaco del Comune con la maggiore dimensione demografica provvede a convocare la prima seduta dell'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente.
3. Il Consorzio subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al Piano sociale di Zona del Distretto RM 5.1 preesistenti e/o posti in essere dal Comune capofila fino alla data della piena operatività del medesimo.
4. Qualora il Comune di Monterotondo, in qualità di capofila pro tempore, nelle more dei trasferimenti della Regione Lazio, provveda ad anticipare le risorse finanziarie a garanzia dell'interesse primario dei cittadini all'accesso alle prestazioni socio-assistenziali previste nel piano di Zona annualità 2026 le stesse saranno rimborsate, in un'unica soluzione, dal Consorzio entro 30 (trenta) giorni dalla data del trasferimento dei finanziamenti regionali.
5. Qualora il Consorzio non adempia agli obblighi di rimborso dell'anticipazione di cassa entro i termini stabiliti di cui al precedente comma 4, il Comune di Monterotondo avrà diritto a richiedere il rimborso immediato dell'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali.
6. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il presente atto, redatto in n. 1 originale, è esente da bollo, ex art. 16 Tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Parte II tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sottoelencati documenti:

- Statuto
- Deliberazione Consiliare n. ____ del _____ Comune di Monterotondo;
- Deliberazione Consiliare n. ____ del _____ Comune di Mentana;
- Deliberazione Consiliare n. ____ del _____ Comune di Fonte Nuova;

Comune di Monterotondo

Comune di Mentana

Comune di Fonte Nuova
